



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL
GABINETE DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Processo: 0010389-69.2019.8.14.0048

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: SILOENE NOGUEIRA DA ROCHA

RÉU: REU: JHB IMOBILIARIA VALE DO CARAJAS PARAUAPEBAS

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR intentada por SILOENE NOGUEIRA DA ROCHA em face de JHB IMOBILIÁRIA VALE DO CARAJÁS/PARAUAPEBAS, em que a parte autora pleiteia indenização em razão de negativação indevida.

Aduz a autora em sua exordial ter celebrado contrato com a ré para a aquisição de lote no condomínio Vila del Mare, de forma parcelada, com início do pagamento em 15/03/2010. Ressalta que, apesar de ter integralizado todas as parcelas da avença, fora surpreendida com inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, com data de inclusão em 08/02/2017, apontando o valor do débito de R\$500,00, o qual a autora desconhece, motivo pelo qual

pugnou por pedido liminar de cancelamento da anotação desabonadora.

Juntou documentos pessoais e referentes ao negócio jurídico em comento.

Em decisão de 24/07/2020, fora deferido o pedido liminar para a retirada da negativação dos cadastros de proteção ao crédito.

O feito tramitou regularmente com a apresentação de contestação, interposição de agravo de instrumento, negado. Retomada a marcha processual e intimadas as partes, o autor requereu o julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Fundamento e decido.

Os autos encontram-se carreados de provas, as quais são suficientes para embasar um juízo meritório pertinente ao caso, sendo, portanto, o presente momento processual de julgamento antecipado do mérito a teor do disposto no Art. 355, I do NCPC.

A relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, regulada pela Lei 8.078/90, sendo uma norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor, que é, via de regra, a parte hipossuficiente e vulnerável na relação contratual. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Prefacialmente, quanto a incompetência do juízo suscitada pelo requerido, diante do foro de eleição contratual, reitero que a relação em debate é de consumo, portanto, a fixação de competência deve nortear-se pela previsão legal art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 112, parágrafo único, do CPC, e, ainda, o disposto na Súmula 321 do E. STJ, segundo a qual é nula a cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, causando-lhe dificuldade à sua defesa em juízo, devendo prevalecer o lugar do seu domicílio. A corroborar:

JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE. JUROS DE OBRA PAGOS ALÉM DO PRAZO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR EM INDENIZAR. CLÁUSULA INDENIZATÓRIA OU COMPENSATÓRIA INACUMULÁVEL COM OS LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a ação é de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, ainda que haja foro de eleição contratual, o CDC permite que o consumidor ajuíze

a demanda em seu próprio domicílio (art. 101, I), a fim de facilitar seu acesso aos órgãos judiciários (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). É dispensável a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, bastando o seu afastamento, para prestigiar a aplicação da norma consumerista, cuja natureza é de ordem pública. Preliminar rejeitada. 2. Se o valor do proveito econômico pretendido pelo autor atende ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, fixado no art. 3º, I, da Lei 9.099/95, não procede a alegação de incompetência do Juizado Especial. Preliminar rejeitada. 3. O fato dos valores pagos a título de "juros de obra" serem revertidos em prol do agente financeiro não é suficiente para atrair a formação de litisconsórcio necessário passivo, eis que a pretensão dos autores tem como fundamento o descumprimento do contrato, em razão do atraso na entrega do imóvel. Por outro lado, quem deu causa ao dano tem o dever de repará-lo. 4. Para verificar se houve atraso na entrega do imóvel, deve-se considerar o prazo estabelecido no contrato e a data da efetiva entrega das chaves ao comprador ou da adoção das medidas de sua convocação para esse fim. 5. Conforme previsto no Quadro Resumo do Contrato, o dia inicialmente previsto para a conclusão das obras era 28...(CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 1ª Turma Recursal dos Juizados... do Juizado Especial ACJ 20150710062490 (TJ-DF) LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA).

Ademais, a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo requerido.

Quanto a impugnação à justiça gratuita, a rejeito, pois arguida genericamente.

Não há outras preliminares a serem analisadas. Passo ao exame do mérito.

Para fazer prova de seu direito, a parte autora juntou extrato de consulta aos cadastros de proteção ao crédito, contendo a negativação promovida pelo requerido, cuja ocorrência do inadimplemento acusa fevereiro/2017, no valor de R\$500,00, além de boletos e respectivos comprovantes de pagamento das 05 últimas parcelas descritas no contrato firmado entre as partes apresentado pelo réu junto a contestação, todas com vencimento previsto para 08/02/2017, no valor de R\$300,00, cada, comprovando a não ocorrência de inadimplemento contratual no mês de referência indicado no apontamento desabonador.

A parte ré, por sua vez, em sua contestação, confessou que o nome da autora fora, de fato, incluído nos cadastros de proteção ao crédito, ao infirmar sua exclusão, alegando que a autora não comprovou estar adimplente com todas as parcelas, apenas com as vencidas em fevereiro de 2017, sustentando a inocorrência de danos morais e a improcedência dos pedidos iniciais.

Juntou aos autos documento contendo as especificações da anotação nos cadastros de proteção ao crédito, no qual resta discriminado que a data de ocorrência do inadimplemento se deu em 08/02/2017, no valor de R\$500,00, que diverge do valor das parcelas do contrato vencidas em 08/02/2017; que a inclusão da anotação se dera em 15/03/2017 e a exclusão em 20/08/2020; e que a espécie do título seria: termo de confissão de dívida descumprido, sendo possível inferir tratar-se o débito de renegociação de parcelas anteriores não pagas.

Todavia, o requerido, em sua contestação, não especifica a origem da dívida no valor de R\$500,00, ônus que lhe cabia, deixando, ainda, de impugnar os comprovantes de pagamento dos boletos com data de vencimento em 08/02/2017, apresentados pela autora, como prova de sua adimplência em relação ao mês de referência, de modo que considero o apontamento indevido.

Cediço que, em casos de protesto ou inscrição/manutenção de negativação indevidos do nome do consumidor, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o dano se configura in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos sofridos para que reste caracterizado o dano moral.

Assim, o ato lesivo praticado pela ré impõe a esta o dever de reparar o dano. Logo, configurada a responsabilidade civil das reclamadas, visto que devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ela e o fato lesivo, impõe-se à ré o dever de indenizar, dispensada a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado(STJ. AgRg no AREsp nº371.875/PE).

Ressalte-se que tal reparação possui caráter duplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor, visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio que rege o dever de indenizar.

Considerando a força econômico-financeira da ofensora, o caráter pedagógico da condenação, o abalo moral suportado pelo consumidor e, principalmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a exigência do bem comum, adotando neste caso decisão que se apresenta mais

justa e equânime para o caso em concreto, nos termos do art. 5º e 6º da Lei nº9099/95, decido fixar os danos morais em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, ratifico a liminar deferida nos autos e, com fulcro no art.487, I, CPC, julgo procedentes os pedidos iniciais, para: 1)CONDENAR o requerido em obrigação de fazer de exclusão do apontamento indevido, já comprovada nos autos; 2) CONDENAR o requerido a indenizar a requerente por danos morais no valor de R\$5.000,00(CINCO MIL REAIS), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da presente data (súmula nº362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso (súmula nº54, STJ). Extingo o processo com resolução de mérito.

Em face do princípio da sucumbência, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO/ CARTA DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO / OFÍCIO, conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJCI-TJEPa 003/2009, devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º.

Salinópolis/PA. Datado e assinado digitalmente.

ADRIANA GRIGOLIN LEITE

Juíza de Direito em atuação no Núcleo 4.0 – Meta 2

(Portaria nº5627/2023 – GP, de 19/12/23)